索 引 号：	D2321--2024-0003		分 类：	公共监管	
责	永丰县应急管理局		发文日期：	2024-02-25 11:20:20	
标 题：	广东裕达建设集团有限公司永丰分公司“10.12”高处坠落事故调查报告				
公开方式：	主动公开	公开时限：	常年公开	公开范围：	面向全社会
有效性：	有效		浏览：		

广东裕达建设集团有限公司永丰分公司**“10.12”**高处坠落事故调查报告

下载

永丰恩江峰尚国际“10·12”一般高处坠落

事故调查报告

2023年10月12日9时41分许，永丰县峰尚国际5#楼发生一起高处坠落事故，造成一人死亡，直接经济损失104余万元（不含事故罚款）。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》（以下简称《安全生产法》）《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号，下同）和《江西省生产安全事故报告和调查评估办法》（赣府厅发〔2022〕38号）等有关规定，县人民政府成立了由县应急管理局牵头，县纪委监委、县应急管理局、县公安局、县总工会、县消防救援大队、县住建局、恩江镇人民政府等单位相关人员为成员的峰尚国际“10·12”高处坠落事故调查组（以下简称“事故调查组”）对该起事故进行调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了有关责任单位和责任人员的处理建议和整改措施。

经调查认定，峰尚国际“10·12”高处坠落事故是一起因消防整改施工现场安全管理混乱，施工人员安全意识不足，违章作业造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）工程及企业情况

1. 工程概况

工程名称：峰尚国际项目消防复工安装工程

施工地点：峰尚国际项目

建设单位：江西启宏房地产开发有限公司破产清算组

施工单位：广东裕达建设集团有限公司永丰分公司

工程简介：2019年12月26日，江西启宏房地产开发有限公司破产清算组与广东裕达建设集团有限公司永丰分公司签订《消防工程复工协议书》，约定由广东裕达建设集团有限公司永丰分公司承包峰尚国际项目未安装的风机、防火阀、排烟防火阀、送风口、排风口等防烟排风系统，火灾自动报警系统，机房消火栓泵、喷淋消防泵，防火卷帘，室外消火栓等工程，合同价款壹佰玖拾万元。

2. 相关单位基本信息

江西启宏房地产开发有限公司破产清算组，因江西启宏房地产开发有限公司申请破产，永丰县人民法院于2019年8月5日裁定受理，9月12日永丰县人民法院指定江西启宏房地产开发有限公司破产清算组为江西启宏房地产开发有限公司破产清算一案的管理人，破产事务具体实施人为江西赣中律师事务所，江西赣中律师事务所指派张晓刚为现阶段破产清算负责人。

3. 施工单位基本信息

广东裕达建设集团有限公司永丰分公司，负责人刘福炳，成立时间2019年9月27日，注册地址江西省吉安市永丰县恩江镇商贸城，统一社会信用代码91360825MA38WFM3XL，经营范围为总公司招揽业务提供服务。2019年12月28日，广东裕达建设集团有限公司永丰分公司书

面委托钟金根全权处理峰尚国际项目消防复工安装工程一切事宜。

（二）事故相关人员情况

1.张晓刚，性别：男，民族：汉族，出生日期：1985年9月8日，居民身份证号码：362425******082619，户籍地址：江西省吉安市永丰县古县镇古县街254号，系江西启宏房地产开发有限公司破产清算组成员。

2.谢原，性别：男，民族：汉族，出生日期：1977年11月30日，居民身份证号码：362425******305412，户籍地址：江西省吉安市永丰县恩江镇恩江西路自来水宿舍，系江西启宏房地产开发有限公司破产清算组办公室联络员。

3.钟金根，性别：男，民族：汉族，出生日期：1963年1月13日，居民身份证号码：362425******130053，户籍地址：江西省吉安市永丰县恩江镇恩江南路65号，系施工负责人。

4.邓飞，性别：男，民族：汉族，出生日期：1986年10月16日，居民身份证号码：362425******162031，户籍地址：江西省吉安市永丰县恩江镇岭上村岭上自然村59号，系施工现场管理人员。

5.钟保仁，性别：男，民族：汉族，出生日期：1970年4月29日，居民身份证号码：362425******290610，户籍地址：江西省吉安市永丰县佐龙乡富裕村岭背自然村26号，系施工人员。

6.刘海元（死者），性别：男，民族：汉族，出生日期：1965年4月23日，居民身份证号码：362425******231815，户籍地址：江西省吉安市永丰县潭城乡富山村浇源自然村2号，系施工人员。

（三）事故发生单位安全管理情况

广东裕达建设集团有限公司永丰分公司未建立健全规章制度，未落实安全管理制度，委托钟金根负责峰尚国际项目消防复工安装工程，未安排管理人员到场履职，“以包代管、包而不管”，施工人员在未取得高处作业相关特种作业操作证的前提下进行登高作业。

（四）事故发生经过

2023年10月12日8时30分许，刘海元、钟保仁开始进行消防水管排水，邓飞在场看护了十五分钟左右后，外出去益丰物流拿消防配件，9时15分许返回作业现场。9时30分许，刘海元、钟保仁搭建好2层脚手架（每层高1.8米，共3.6米），查看了水泵房消防管网排水阀没水流出，认为消防管道内水排空，开始进行拆除消防管道钢卡作业，刘海元在第二层脚手架顶端拆卸作业，钟保仁在脚手架第一层递送工具。9时38分许，刘海元在拆除钢卡时，被管道内急速喷出的水从脚手架二层冲落至地面受伤昏迷。

（五）事故应急处置情况

事故发生后，2023年10月12日9时38分许，为防止已昏迷的刘海元淹溺，邓飞和钟保仁将刘海元抬到水泵房出口处台阶上。9时42分许，邓飞拨打了120急救电话并在现场照看刘海元。9时50分许，救护车到达现场将刘海元送往县人民医院。10时许，广东裕达建设集团有限公司永丰分公司钟伟、江西启宏房地产开发有限公司破产清算组张晓刚接到通知先后赶往事故现场处理后续，江西启宏房地产开发有限公司破产清算组办公室谢原、邓飞前往县人民医院协调救治事宜。23时28分许，刘海元经抢救无效死亡，县人民医院诊断为闭合性颅脑损伤特别严重、中枢性呼吸衰竭、神经源性休克、循环衰竭等。县矛盾纠纷联合化解中心多次组织协调善后工作。

（六）事故现场情况

事故现场位于峰尚国际5#住宅楼，5#楼共有32层，占地面积470.18平方米，事故发生在5#住宅楼地下室消防水泵房内（图1），现场勘查时，水泵房门右侧有一两层脚手架，脚手架上方有一已拆除钢卡后的缺口，可以看到水管被水流冲击倾斜严重（图2），正对水泵房门的墙脚地上有一安全帽（图3）。

图1　　图2　　图3

二、事故原因分析

（一）直接原因分析

施工人员未正确佩戴安全帽、未系安全绳、未取得高处作业相关特种作业操作证从事登高作业，在3.6米高的脚手架上拆除消防管道钢卡作业时，被水冲击，摔落地面受伤。

（二）间接原因及存在的问题

1.江西启宏房地产开发有限公司破产清算组未在承包合同中约定承包单位的安全生产管理职责，未定期进行安全检查，对施工单位安全管理缺乏有效监督，未掌握施工信息，对施工人员缺乏管控。

2.广东裕达建设集团有限公司永丰分公司委托非本单位个人负责消防工程施工，“以包代管、包而不管”，未履行安全生产职责。

3.钟金根作为施工负责人，未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；未保证本单位安全生产投入的有效实施，未配备足够的安全防护用品；未落实督促、检查本单位的安全生产工作。

4.邓飞作为施工现场管理人员，未对施工人员进行安全生产教育和培训，未如实记录安全生产教育和培训情况；未及时排查生产安全事故隐患，未及时制止和纠正施工人员违章作业行为。

三、对事故相关责任人员和责任单位的处理建议

（一）免予追究责任人员（1人）

刘海元，施工人员，安全意识淡薄，高处作业未系安全带违章作业，被水冲击导致高空坠落。其行为违反了《安全生产法》第五十七条[1]、《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）第3.0.5条[2]等规定，对事故的发生负有直接责任。因其已在事故中死亡，建议免予追究责任。

（二）建议予以行政处罚的人员（2人）

1.钟金根，男，群众，施工负责人。其未履行安全生产工作职责，未保证本单位安全生产投入的有效实施，未及时消除生产安全事故隐患，违反了《安全生产法》第二十一条第二项、第四项和第五项[3]之规定，对事故发生负有重要领导责任，建议由县应急管理局依据《安全生产法》第九十五条第一项[4]之规定对其予以处理，处理情况报事故调查组。

2.邓飞，男，群众，施工现场管理人员，负责5#楼消防工程现场监督管理。其履行安全生产管理责任不到位，落实安全生产监督检查不到位，违反了《安全生产法》第二十五条第二项、第五项和第六项[5]等规定，对事故发生负直接安全生产管理责任。建议由县应急管理局依据《安全生产法》第九十六条[6]之规定对其予以处理，处理情况报事故调查组。

（三）对相关责任单位的处理建议（2个）

1.江西启宏房地产开发有限公司破产清算组，江西启宏房地产开发有限公司破产清算组作为江西启宏房地产开发有限公司破产清算一案的管理人，未签订专门的安全生产管理协议，未定期进行安全检查，建议由县人民法院依据有关规定对其予以处理，处理情况报事故调查组。

2.广东裕达建设集团有限公司永丰分公司允许其他单位或者个人以本单位的名义承揽工程，违反了《建设工程质量管理条例》第二十五条第二款之规定[7]，建议由县住建局依据《建设工程质量管理条例》第六十一条[8]之规定对其予以处理，处理情况报事故调查组。

（四）其他相关人员处理建议（1人）

张晓刚，复工组成员，未按照《江西启宏房地产开发有限公司破产清算组工作方案》《关于启动峰尚国际项目复工的请示报告》等要求落实复工过程安全管理职责，未能及时掌握施工作业情况，建议由县人民法院依据有关规定对其予以处理，处理情况报事故调查组。

四、事故防范和整改措施

（一）严格落实企业主体责任。江西启宏房地产开发有限公司破产清算组作为江西启宏房地产开发有限公司破产清算一案的管理人，要深刻吸取事故教训，进一步完善安全生产管理制度，加强与有关单位的安全生产工作统一协调、管理；要建立健全安全风险辨识管控和安全隐患排查治理双重预防机制，有效开展隐患排查治理；加强对工程建设和安全生产的全面管理，严格把关，指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调，定期进行安全检查，发现事故隐患及时督促整改。

（二）落实安全监管责任。县住建局要严格落实“三管三必须”的要求，切实履行安全监管职责，举一反三，立即组织建设项目开展事故警示教育，重点督促建设项目加强员工安全生产教育培训、落实现场安全管理要求，对无资质承接、“挂而不管”等违法行为做到早发现、早制止、严处置。

（三）加大执法监督检查力度。各乡镇（场）、园区和各行业主管部门要深刻吸取事故教训，深入分析研判各类普遍性、苗头性、倾向性的安全问题和隐患，及时组织对事故易发的重点领域、重点企业进行督查检查，确保安全责任到位、管控措施到位。突出预防为主，着力做好事前防范，切实加大预防性行政处罚力度，倒逼企业落实安全生产主体责任。

峰尚国际“10·12”

高处坠落事故调查组

2024年2月8日

[1][]《安全生产法》第五十七条规定：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

[2][]《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）第3.0.5条规定：高处作业人员应根据作业的实际情况配相应的高处作业安全防护用品，并应按规定正确佩戴和使用相应的安全防护用品、用具。

[3][]第二十一条第四项、第六项规定：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[4][]第九十五条第一项规定：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[5][]第二十五条第二项、第五项、第六项规定：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

[6][]第九十六条规定：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[7][]《建设工程质量管理条例》第二十五条第二款规定：禁止施工单位超越本单位资质等级许可的业务范围或者以其他施工单位的名义承揽工程。禁止施工单位允许其他单位或者个人以本单位的名义承揽工程。

[8][]《建设工程质量管理条例》第六十一条规定：违反本条例规定，勘察、设计、施工、工程监理单位允许其他单位或者个人以本单位名义承揽工程的，责令改正，没收违法所得，对勘察、设计单位和工程监理单位处合同约定的勘察费、设计费和监理酬金1倍以上2倍以下的罚款；对施工单位处工程合同价款百分之二以上百分之四以下的罚款；可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。